



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marsin Bin Osip;
 2. Tempat lahir : Tangerang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Oktober 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Empetan Rt. 002/003 Desa Buaran
Bambu Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten
Tangerang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 19 April 2026;

Terdakwa didampingi Advokatnya Pince Hariman, S.H., Edi Juhaedi, S.H. dan Abdul Rofik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "POSBAKUMADIN Kabupaten Tangerang", yang beralamat kantor di Jalan Murai 2 Blok E.21 No.22 RT/RW 007/010, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng tanggal 20 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng tanggal 20 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marsin Bin Osip bersalah melakukan tindak pidana "yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang RI No. 01 tahun 2023 tentang KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsin Bin Osip dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 15T Pro warna grey berikut Dus warna putih;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar Stock Opname barang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Uniair Indotama Cargo;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledooi Terdakwa secara tertulis melalui Advokatnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan diharapkan masih ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas pledooi Terdakwa melalui Advokatnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Advokatnya juga menyatakan tetap pada pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Marsin Bin Osip pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Pergudangan penyimpanan barang milik PT. Uniair Indotama Cargo yang beralamat di Pergudangan Laksana Bussiness Park Blok G-3 Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 Terdakwa masuk kerja Shift malam pada jam 20.00 Wid s/d jam 08.00 Wib, lalu pada sekitar pukul 04.00 Wib ketika Terdakwa sedang mentransit barang dari Gudang 1 (satu) ke Gudang 2 (dua), kemudian pada saat transit terakhir, Terdakwa mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 15T Pro dalam kondisi baru dan masih segel dalam Dus yang Terdakwa ambil dari sebuah Valet lalu di masukan kedalam kardus sampah, setelah itu Terdakwa membawa kardus sampah yang berisi handphone tersebut keluar Gudang dan Terdakwa simpan di bawah Roling Door, kemudian setelah jam istirahat sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa ambil handphone tersebut lalu Terdakwa pindahkan ke dalam bagasi jok sepeda motor Terdakwa yang terparkir disamping gudang, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumahnya;
- Hingga sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Muhamad Yasin selaku Danru Security mendapat perintah dari pihak Manajemen untuk mengecek CCTV digudang, karena ada selisih barang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 15T Pro, lalu setelah mengecek CCTV, Terdakwa yang berkerja di bagian Packing Big Item yang terlihat mencurigakan, yang mana gerak-geriknya mengambil sampah plastic dari luar Loading Dock dan dibawa kedalam gudang, kemudian dimasukan kedalam kerdus, selanjutnya kardus yang berisi sampah palstik tersebut dibawa lagi keluar, yang akhirnya Saksi Muhamad Yasin melapor ke bagian Manajemen dan selanjutnya memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 15T Pro dari gudang tersebut. Selanjutnya Saksi Muhammad Yasin menyerahkan Terdakwa ke Polsek Pakuhaji untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 15T Pro dalam kondisi baru dan masih segel dalam Dus tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Uniair Indotama Cargo dengan maksud untuk dijual dan uang nya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan PT. Uniair Indotama Cargo mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Advokatnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yasin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi sebagai petugas keamanan/Security, Saksi bekerja di Pergudangan tempat penyimpanan barang milik PT. Uniair Indotama Cargo, alamat Pergudangan Laksana Bussiness Park Blok G-3 Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, kemudian tugas Saksi adalah mengawasi dan mengamankan aset perusahaan yang bertanggung jawab kepada Suadari Dian selaku Manager Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekitar jam 11.00 Wib di Pergudangan tempat penyimpanan barang milik PT. Uniair Indotama Cargo, barang yang diambil adalah 1 (satu) buah HP merk Xiomi 15T Pro masih segel dalam dus, untuk pelakunya orang yang Saksi kenal adalah salah seorang karyawan dibagian Gudang tersebut bernama Saudara Marsin;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat perintah dari pihak Management untuk mengecek CCTV digudang, karena ada selisih barang hilang 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 15T Pro, setelah dicek CCTV ada salah seorang karyawan bagian Packing Big Item yang terlihat mencurigakan, kemudian mengambil sampah plastic dari luar Loading Dock dan dibawa ke dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng



gudang, kemudian dimasukkan ke dalam kardus, selanjutnya kardus yang berisi sampah plastik tersebut dibawa lagi keluar, dari CCTV tersebut Saksi mengenali pelaku adalah karyawan bernama Saudara Marsin, selanjutnya Saksi melapor ke bagian Management dan selanjutnya dipanggil ke bagian kantor pelaku yang dicurigai tersebut;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 15T yang tersimpan di atas Valet khusus tempat Lansir barang, dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 sekitar jam 04.00 Wib;

- Bahwa Saksi telah mempertanyakan kepada Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 15T yang tersimpan di atas Valet khusus tempat Lansir barang dengan cara memasukkan HP tersebut ke tempat sampah berupa kardus kotak warna coklat yang ditutupi dengan sampah plastik, selanjutnya kardus kotak tersebut yang berisi HP dan sampah plastik dibawanya keluar dan disimpan di tempat sampah depan Loading Dock, selanjutnya pada saat jam istirahat, Terdakwa baru mengambil HP tersebut yang telah disimpan di tempat sampah tersebut;

- Bahwa aturan yang diterapkan di perusahaan bahwa setiap karyawan yang keluar masuk dari Gudang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Security, namun karyawan yang akan membuang sampah dari dalam keluar harus melapor ke pihak Security sehingga Security akan melakukan pemeriksaan isi dalam kardus sampah tersebut, namun Terdakwa pada saat itu tidak melapor ke pihak Security bahwa Terdakwa akan membuang sampah plastik yang ada di dalam kardus sehingga Terdakwa lolos dari pemeriksaan Security;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Bayu Anggara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekitar jam 11.00 Wib di Pergudangan tempat penyimpanan barang milik PT. Uniair Indotama Cargo, barang yang diambil adalah 1 (satu) buah HP merk Xiami 15T Pro masih segel dalam dus, untuk pelakunya Saksi tidak kenal belakangan baru diketahui adalah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang karyawan lepas dibagian Gudang tersebut bernama Saudara Marsin;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Ibu Dian bagian Management, selanjutnya Saksi disuruh mengecek CCTV dibagian titik hilang barang karena ada 1 (satu) selisih barang yang hilang 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 15T yang tersimpan di atas Valet khusus tempat Lansir barang, dan kemudian ada pelaku yang dicurigai tersebut;

- Bahwa setelah dipanggil Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 15T yang tersimpan di atas Valet khusus tempat Lansir barang, dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 sekitar jam 04.00 Wib, yang mengamankan Terdakwa adalah pihak Security;

- Bahwa Saksi telah mengecek CCTV dan yang Saksi lihat Terdakwa terlihat mencurigakan seperti sedang nusuk-nusuk kardus, kemudian Terdakwa mengambil barang dan menyimpan ke bawah, selang beberapa menit Terdakwa membawa kardus sampah warna cokelat ketempat titik awal, setelah kardus dibawa keluar dan kemudian kerdus ditambahkan sampah lagi oleh Terdakwa agar kelihatan penuh, kemudian setelah itu kardus dibawa keluar oleh Terdakwa ketempat sampah;

- Bahwa Saksi melihat berdasarkan CCTV bahwa Terdakwa keluar dari dalam Gudang, kemudian tidak melewati pemeriksaan Security, Terdakwa keluar melewati pintu keluar khusus Roling Door tempat barang-barang masuk dan karyawan yang melewati pintu tersebut harus melapor kepada pihak Security;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2025 Terdakwa langsung dipanggil oleh pihak Security pada saat jam istirahat jam 12.00 Wib kemudian dilaporkan ke Polsek Pakuhaji untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Ibu Dian bagian Management adanya selisih barang hilang digudang penyimpanan berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 15T, selanjutnya Saksi disuruh mengecek CCTV dibagian titik hilang barang karena ada 1 (satu) selisih barang yang hilang 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 15T yang tersimpan di atas Valet khusus tempat Lansir barang, selanjutnya Saksi mengecek CCTV dititik hilang barang dan ada Terdakwa yang dicurigai tersebut, Saksi melihat Terdakwa yang terlihat mencurigakan seperti sedang nusuk-nusuk kardus, kemudian Terdakwa mengambil barang dan menyimpan ke bawah, selang beberapa menit Terdakwa membawa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus sampah warna cokelat ketempat titik awal, setelah kardus dibawa keluar dan kemudian kardus ditambahkan sampah lagi oleh Terdakwa agar kelihatan penuh, kemudian setelah itu kardus dibawa keluar oleh Terdakwa ketempat sampah, pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2025 Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Security pada saat jam istirahat jam 12.00 Wib kemudian diserahkan ke Polsek Pakuhaji untuk ditindak lanjuti, dan selanjutnya pihak perusahaan telah menguasai kepada Saudara Yasin untuk membuat Laporan Polisi di Polsek Pakuhaji tentang adanya pencurian barang digudang milik PT. Uniair Indotama Cargo, alamat Pergudangan Laksana Bussiness Park Blok G-3 Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Ahmad Sobari Dede, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekitar jam 11.00 Wib di Pergudangan tempat penyimpanan barang milik PT. Uniair Indotama Cargo, barang yang diambil adalah 1 (satu) buah HP merk Xiami 15T Pro masih segel dalam dus, untuk pelakunya orang yang Saksi kenal sebelumnya adalah salah seorang karyawan dibagian Gudang tersebut bernama Saudara Marsin;
- Bahwa Saksi telah diberitahukan oleh Danru Saudara M. Yasin, pada saat jam istirahat kerja hari sabtu tanggal 11 Oktober 2025 jam 12.00 Wib, bahwa telah ada pencurian HP di dalam Gudang yang dilakukan oleh karyawan harian lepas, kemudian Saksi mendampingi Danru untuk memanggil Terdakwa yang sedang berada didalam Gudang;
- Bahwa setelah dipanggil diduga Terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiami 15T yang tersimpan di atas Valet khusus tempat Lansir barang, yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 sekitar jam 04.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa setelah diamankan, kemudian Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiami 15T yang tersimpan di atas Valet khusus tempat Lansir barang dengan cara memasukan HP tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat sampah berupa kardus kotak warna coklat yang ditutupi dengan sampah plastik, selanjutnya kardus kotak tersebut yang berisi HP dan sampah plastik dibawanya keluar oleh Terdakwa, selanjutnya disimpan ditempat sampah depan Loading Dock, kemudian pada saat jam istirahat Terdakwa baru mengambil HP tersebut yang telah disimpan ditempat sampah tersebut dan memindahkannya ke dalam bagasi jok motor Terdakwa yang diparkir disamping Gudang;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa aturan yang diterapkan diperusahaan bahwa setiap karyawan yang keluar masuk dari Gudang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Security, pemeriksaan cek Body, pemeriksaan sampah dari area dalam Gudang, karyawan yang akan membuang sampah dari dalam keluar harus melapor ke pihak Security sehingga Security akan melakukan pemeriksaan isi dalam kardus sampah tersebut, namun Terdakwa pada saat itu keluar lewat Rolling Door tidak melapor ke pihak Security bahwa Terdakwa akan membuang sampah plastik yang ada di dalam kardus sehingga Terdakwa lolos dari pemeriksaan Security, dan petugas yang jaga pada saat itu Saksi bersama rekan tugas Saksi Saudara M. Rizky;

- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekitar jam 12.00 Wib Saksi diberitahukan oleh Saudara M. Yasin selaku Danru Security adanya pelaku pencurian barang berupa HP yang dilakukan oleh karyawan di dalam Gudang, selanjutnya Saksi bersama Saudara M. Yasin mengamankan diduga Terdakwa bernama Marsin, yang sedang berada diarea dalam Gudang, kemudian Terdakwa dibawa ke area Office untuk diinterogasi, saat diinterogasi Terdakwa mengaku benar telah mengambil HP merk Xiaomi yang kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 20 September 2025 sekitar jam 04.05 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 15T yang tersimpan di atas Valet khusus tempat Lansir barang, kemudian memasukan HP tersebut ketempat sampah berupa kardus kotak warna coklat yang ditutupi dengan sampah plastik, selanjutnya kardus kotak tersebut yang berisi HP dan sampah plastik dibawanya keluar dan disimpan ditempat sampah depan Loading Dock, selanjutnya pada saat jam istirahat kemudian Terdakwa baru mengambil HP tersebut yang telah disimpan ditempat sampah tersebut, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pakuhaji untuk diproses lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Advokatnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Advokatnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah Tindak pidana pengambilan barang berupa HP merk Xiaomi T15 Pro kondisi baru, dengan TKP disebuah Gudang tempat penyimpanan barang elektronik milik PT. Uni Air Indo Cargo alamat Pergudangan Laksana Bussiness Park Desa Buaran Bambu Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aktifitas bekerja seperti biasa di Gudang tempat penyimpanan barang elektronik milik PT. Uni Air Indo Cargo alamat Pergudangan Laksana Bussiness Park Desa Buaran Bambu Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 dan pada saat sedang jam kerja sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa sedang melansir/mentransit barang dari Gudang 1 ke Gudang 2 kemudian pada saat Lansir/transit terakhir Terdakwa mengambil barang berupa HP merk Xiaomi T15 kondisi baru masih segel dalam Dus, Terdakwa ambil dari sebuah Valet kemudian Terdakwa masukan ke dalam kardus sampah, setelah itu Terdakwa membawa kardus sampah itu keluar Gudang dan Terdakwa simpan di bawah Rolling door, setelah itu pada saat jam istirahat sekitar jam 05.00 Wib baru Terdakwa ambil HP tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kardus sampah, kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam bagasi jok motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada saat Terdakwa keluar membawa kardus sampah, karena Terdakwa keluar lewat jalan keluar masuk barang dan Terdakwa tidak melapor Security saat keluar lewat jalur tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan harian di Gudang tempat penyimpanan barang elektronik milik PT. Uni Air Indo Cargo alamat Pergudangan Laksana Bussiness Park Desa Buaran Bambu, Kecamatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Terdakwa bekerja dibagian Big Item yang mana tugas Terdakwa adalah melakukan Packing barang jika ada orderan barang diperusahan tersebut, gaji/ upah Terdakwa dalam perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali setiap hari kamis atau jumat, Terdakwa bekerja selama 12 jam dari Shift pagi masuk jam 08.00 Wib s/d jam 20.00 Wib, kemudian untuk Shift malam masuk pada jam 20.00 Wib s/d jam 08.00 Wib, Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan bekerja diperusahan tersebut, dan pada saat Terdakwa melamar kerja diperusahan tersebut, Terdakwa menggunakan Ijazah terakhir SMA;

- Bahwa niat Terdakwa mengambil HP untuk Terdakwa jual lagi karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang dan Terdakwa sudah menjual HP tersebut ke sebuah toko jual beli HP baru/second dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alamat toko Jalan Raya Mauk Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya Terdakwa diketahui mengambil HP di dalam gudang yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 pada saat jam istirahat sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Security, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Ruangan Meeting, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Security terkait adanya barang hilang di dalam gudang berupa HP merk Xiaomi 15T Pro kondisi baru dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 Terdakwa masuk kerja pada Shift malam pada jam 20.00 wid s/d jam 08.00 Wib, kemudian pada sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa sedang melansir/mentransit barang dari Gudang 1 ke Gudang 2, kemudian pada saat Lansir/transit terakhir, Terdakwa mengambil barang berupa HP merk Xiaomi 15T Pro kondisi baru masih segel dalam Dus, Terdakwa ambil dari sebuah Valet kemudian Terdakwa masukan ke dalam kardus sampah, setelah itu Terdakwa membawa kardus sampah itu keluar Gudang dan Terdakwa simpan di bawah Roling Door, setelah itu pada saat jam istirahat sekitar jam 05.00 Wib baru Terdakwa ambil HP tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kardus sampah, kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam bagasi jok motor Terdakwa yang terparkir disamping gudang, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya HP tersebut dirumah Terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa dipanggil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng



oleh pihak Management perusahaan dan didampingi oleh pihak Security karena ada hilang barang berupa HP merk Xiaomi 15T Pro yang tersimpan di dalam gudang, setelah diinterogasi oleh Security Terdakwa mengaku yang telah mengambil barang tersebut, selanjutnya pihak perusahaan melalui pelapor Saudara Muhammad Yasin, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuhaji, dan selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 14 Oktober 2025 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh pihak Security ke Polsek Pakuhaji untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi 15T Pro warna grey berikut Dus warna putih;
2. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
3. 1 (satu) lembar Stock Opname barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa HP merk Xiaomi T15 Pro kondisi baru, dengan TKP disebuah Gudang tempat penyimpanan barang elektronik milik PT. Uni Air Indo Cargo alamat Pergudangan Laksana Bussiness Park, Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dan Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aktifitas bekerja seperti biasa di Gudang tempat penyimpanan barang elektronik milik PT. Uni Air Indo Cargo alamat Pergudangan Laksana Bussiness Park Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 dan pada saat sedang jam kerja sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa sedang melansir/mentransit barang dari Gudang 1 ke Gudang 2 kemudian pada saat Lansir/ transit terakhir Terdakwa mengambil barang berupa HP merk Xiaomi T15 kondisi baru masih segel dalam Dus, Terdakwa ambil dari sebuah Valet kemudian Terdakwa masukan ke dalam kardus sampah, setelah itu Terdakwa membawa kardus sampah itu keluar Gudang dan Terdakwa simpan di bawah Roling door, setelah itu pada saat jam istirahat sekitar jam 05.00 Wib baru Terdakwa ambil HP tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kardus sampah, kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam bagasi jok motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada saat Terdakwa keluar membawa kardus sampah, karena Terdakwa keluar lewat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng



jalan keluar masuk barang dan Terdakwa tidak melapor Security saat keluar lewat jalur tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan harian di Gudang tempat penyimpanan barang elektronik milik PT. Uni Air Indo Cargo alamat Pergudangan Laksana Bussiness Park Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Terdakwa bekerja dibagian Big Item yang mana tugas Terdakwa adalah melakukan Packing barang jika ada orderan barang diperusahan tersebut, gaji/upah Terdakwa dalam perhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap 1 (satu) Minggu sekali setiap hari Kamis atau Jum'at, Terdakwa bekerja selama 12 jam dari Shift pagi masuk jam 08.00 wib s/d jam 20.00 Wib, kemudian untuk Shift malam masuk pada jam 20.00 Wib s/d jam 08.00 Wib, Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan bekerja diperusahan tersebut dan pada saat Terdakwa melamar kerja diperusahan tersebut, Terdakwa menggunakan Ijazah terakhir SMA;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil HP untuk Terdakwa jual lagi karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang dan Terdakwa sudah menjual HP tersebut ke sebuah toko jual beli HP baru/second dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alamat toko Jalan Raya Mauk, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya Terdakwa diketahui mengambil HP di dalam gudang yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 pada saat jam istirahat sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Security, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor ruangan Meeting, kemudian Terdakwa di Introgasi oleh Security terkait adanya barang hilang di dalam gudang berupa HP merk Xiaomi 15T Pro kondisi baru dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 Terdakwa masuk kerja pada Shift malam pada jam 20.00 Wib s/d jam 08.00 Wib, kemudian pada sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa sedang melansir/mentransit barang dari Gudang 1 ke Gudang 2, kemudian pada saat Lansir/ transit terakhir, Terdakwa mengambil barang berupa HP merk Xiaomi 15T Pro kondisi baru masih segel dalam Dus, Terdakwa ambil dari sebuah Valet kemudian Terdakwa masukan ke dalam kardus sampah, setelah itu Terdakwa membawa kardus sampah itu keluar Gudang dan Terdakwa simpan di bawah Roling door, setelah itu pada saat jam istirahat sekitar jam 05.00 Wib baru Terdakwa ambil HP tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kardus sampah, kemudian Terdakwa pindahkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng



ke dalam bagasi jok motor Terdakwa yang terparkir disamping gudang, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpannya HP tersebut dirumah Terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh pihak Management perusahaan dan didampingi oleh pihak Security karena ada hilang barang berupa HP merk Xiaomi 15T Pro yang tersimpan di dalam gudang, setelah diinterogasi oleh Security Terdakwa mengaku yang telah mengambil barang tersebut, selanjutnya pihak perusahaan melalui pelapor Saudara Muhammad Yasin, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuhaji dan selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 14 Oktober 2025 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh pihak Security ke Polsek Pakuhaji untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 476 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **Marsin Bin Osip** telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAPN), ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa **Marsin Bin Osip**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur “Yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 Terdakwa masuk kerja pada shift malam pada jam 20.00 Wib s/d jam 08.00 Wib, kemudian pada sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa sedang melansir/mentransit barang dari Gudang 1 ke Gudang 2, kemudian pada saat Lansir/transit terakhir, Terdakwa mengambil barang berupa HP merk Xiaomi 15T Pro kondisi baru masih segel dalam Dus, Terdakwa ambil dari sebuah Valet kemudian Terdakwa masukan ke dalam kardus sampah, setelah itu Terdakwa membawa kardus sampah itu keluar Gudang dan Terdakwa simpan di bawah Roling Door, setelah itu pada saat jam istirahat sekitar jam 05.00 Wib baru Terdakwa ambil HP tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kardus sampah, kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam bagasi jok motor Terdakwa yang terparkir disamping gudang, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan HP tersebut dirumah Terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekitar jam 12.00 Wib dipanggil oleh pihak Management perusahaan dan didampingi oleh pihak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security karena ada hilang barang berupa HP merk Xiaomi 15T Pro yang tersimpan di dalam gudang, setelah diinterogasi oleh Security Terdakwa mengaku yang telah mengambil barang tersebut, selanjutnya pihak perusahaan melalui Saudara Muhammad Yasin, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuhaji dan selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 14 Oktober 2025 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh pihak Security ke Polsek Pakuhaji untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa mengambil HP untuk Terdakwa jual lagi karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang dan Terdakwa sudah menjual HP tersebut ke sebuah toko jual beli HP baru/second dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alamat toko Jalan Raya Mauk Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Advokatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada Terdakwa akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat Terdakwa kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Uniair Indotama Cargo mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 476 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marsin Bin Osip, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Xiaomi 15T Pro warna grey berikut Dus warna putih;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar Stock Opname barang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Uniair Indotama Cargo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026, oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokatnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Budiansyah S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wasiatul Chairy, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2026/PN Tng